

1502335-31.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PEREIRA ALVES

Réu Preso

Aos 12 de maio de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara - Av. Dr. Gaspar Ricardo

Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502335-31.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO PEREIRA ALVES

Réu Preso

Aos 12 de maio de 2022, às 15:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente a Promotora de Justiça Dra. Mariana de Melo Saraiva Marangoni. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceu o acusado RODRIGO PEREIRA ALVES, atualmente preso no CDP de Sorocaba/SP, acompanhado da Defensora nomeada Dra. Tania Maria Moraes. Presentes as testemunhas arroladas em Comum Leonel Luz Ribeiro e Caio Santana Bonatto. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, pela MMª Juíza foram ouvidas: as testemunhas em comum Leonel Luz Ribeiro e Caio Santana Bonatto, bem como interrogado o acusado, cujas qualificações seguem em termos avulsos, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que se passem aos debates orais. Em seguida, foi dada a palavra à representante do Ministério Público que assim se manifestou: "MMª. Juíza, RODRIGO PEREIRA ALVES, já

qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou defesa preliminar. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e ao final o réu foi interrogado. É o relatório. Está a materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo laudo de constatação de fls. 11/12, pelas fotografias de fls. 13/17 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 97/102. A autoria é certa, devendo ser ao réu atribuída. Passo a apresentar a síntese da prova oral colhida. Leonel Luz Ribeiro, policial militar, relatou que no dia dos fatos estavam patrulhando em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, ocasião em que se depararam com dois indivíduos. Ao avistarem a viatura, um deles correu, enquanto o réu continuou caminhando com uma sacola em direção à viatura. Ele já conhecido dos meios policiais. Efetuaram a abordagem, oportunidade em que localizaram considerável quantidade e variedade de entorpecentes. Ainda localizaram anotações proveniente do tráfico de drogas e a quantia de R\$ 10,00. Informalmente o réu confessou os fatos, afirmando que estava levando as drogas para outro local. Caio Santana Bonatto, policial militar, prestou declarações no mesmo sentido do seu colega de farda. O acusado, em juízo, confessou os fatos. Eis a prova dos autos. Deve o pedido ser julgado procedente, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia. Com efeito, a prova colhida, e já referida, demonstra que o acusado efetivamente praticou o tráfico de entorpecentes. Os policiais foram assertivos ao relatar os fatos e as circunstâncias em que o acusado foi abordado. Quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, cabe aqui uma breve observação. É velha e conhecida a tese de que os depoimentos prestados por policiais acerca de crimes que ajudaram a desvendar, impediram sua consumação ou exaurimento não merecem crédito porque tais autoridades públicas teriam interesse em validar sua ação e, consequentemente, suas declarações devem ser vistas com reservas. Nada mais falacioso. O policial, civil ou militar, uma vez compromissado, é uma testemunha como outra qualquer e sua palavra merece crédito desde que não haja nada nos autos que a possa considerar como mentirosa. E, caso isso se verifique, sujeita-se o depoente às penas do falso testemunho, como qualquer outra testemunha. Argumente-se ainda que não seria lógico que o mesmo Estado que confere poderes a policiais militares para efetuarem diligências de policiamento ostensivo, prisões em flagrante e buscas pessoais, posteriormente negue fé às declarações desses agentes públicos quando, em juízo, vão prestar contas de seus atos funcionais. Ademais, desde que o depoimento seja verossímil, coerente e desde que não existam provas de que a testemunha tenha motivos para imputar falsamente fatos delituosos, a credibilidade de suas declarações independe de sua qualidade funcional ou pessoal. Não por outro motivo, a Jurisprudência é pacífica neste sentido: "PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALOR: O TESTEMUNHO DE POLICIAL NÃO PODE SER DESCLASSIFICADO POR CONTA DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL, POIS POSSUI VALIDADE JURÍDICA E É EQUIVALENTE AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS CIVIS." (PROCESSO.: 1464653/5 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: MASSAMI UYEDA - 11. CÂMARA - JULGAMENTO: 08/06/2005); "PROVA - DEPOIMENTO DE POLICIAL - VALOR: A CIRCUNSTÂNCIA DE SER POLICIAL A TESTEMUNHA NÃO AFETA - POSITIVA OU NEGATIVAMENTE - O VALOR PROBANTE DE SUA PALAVRA, POIS, APRIORISTICAMENTE, AQUELA CONDIÇÃO FUNCIONAL NEM CONFERE AO TESTEMUNHO MAIOR FORÇA PERSUASÓRIA NEM O INQUINA DE SUSPEIÇÃO; AFERE-SE-LHE O MÉRITO E MEDE-SE-LHE O GRAU DE CONFIABILIDADE SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORDINARIAMENTE APLICADOS". (PROCESSO.: 1468313/1 - APELAÇÃO - TACRIM - RELATOR: SOUZA NERY - 9. CÂMARA - JULGAMENTO: 06/04/2005). A quantidade de entorpecentes demonstra a finalidade de tráfico. Comprovados os fatos narrados na inicial, de rigor sua condenação. Passo a analisar a dosimetria da pena. Em primeira fase, a pena base do acusado merece sofrer severo incremento, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei 11.343/06. O réu é reincidente específico (fls. 84/86) e trazia consigo expressiva quantidade de droga, precisamente 88 (oitenta e oito) porções de maconha, 379 (trezentas e setenta e nove) porções de cocaína sob a forma de crack, 60 (sessenta) porções de cocaína pulverizada, 12 (doze) eppendorfs de cocaína pulverizada e 5 (cinco) microtubos grandes de cocaína pulverizada, o que deve ser sopesado em primeira etapa da dosagem, na medida em que o crime é nitidamente mais grave, com potencialidade de atingir número maior de incautos consumidores.

Evidente que o Poder Judiciário não pode conferir a mesma resposta penal a quem tem consigo 10 (dez) porções de maconha. Seria evidente afronta aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. decisões judiciais, além de inegável falta de aderência à terapêutica penal. Em segunda fase, presente a agravante da reincidência específica. Em terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de redução de pena. Cumpre ressaltar que não faz jus o acusado à incidência da redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista que a quantidade de droga apreendida e a reincidência específica impedem a concessão do redutor. O regime, tratando-se o tráfico de crime assemelhado a hediondo, deverá ser o inicial fechado, nos termos dos artigos 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e 44, da Lei de Drogas. Do exposto, requer o Ministério Público a procedência desta ação penal, condenando-se o réu, nos termos da denúncia. Em seguida, foi dada a palavra à Defensora do acusado que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: "Vistos. RODRIGO PEREIRA ALVES, qualificado às fls. 19, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 72/74), no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 19:02 horas, na Rua José de Arruda Mendes, altura do nº 30, Jardim Granada, nesta cidade e comarca de Mairinque/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo desconhecido, trazia consigo, para fins de traficância, drogas, consistindo em 88 (oitenta e oito) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas); 379 (trezentas e setenta e nove) porções de cocaína sob a forma de crack, pesando aproximadamente 109g (cento e nove gramas); 60 (sessenta) porções de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas); 12 (doze) eppendorfs de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas); e 5 (cinco) micro tubos grandes ("bujões") de cocaína pulverizada, pesando aproximadamente 22g (vinte e dois gramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10; auto de constatação provisória a fls. 11/12; fotografias de fls. 13/17; e laudo de exame químico-toxicológico requisitado nos autos. O acusado foi preso em flagrante em 11 de dezembro de 2021 (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva em sede de plantão judiciário, nos termos da decisão de fls. 49/51. Mandado de prisão cumprido às fls. 66/67. A denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 75/76). O acusado foi pessoalmente citado às fls. 91, sendo-lhe nomeada defensora dativa às fls. 94. Defesa prévia apresentada às fls. 118/119. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória (fls. 120/121). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado. No transcorrer do processo, a manutenção da prisão preventiva do acusado foi analisada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 111/112). Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade é inconteste nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação provisória de fls. 11/12, fotografias de fls. 13/17, laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 97/102, além da prova oral colhida em Juízo. A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado. A testemunha arrolada em comum pelas partes, o policial militar Leonel Luz Ribeiro disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que já é conhecido por outras ocorrências envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que avistaram dois indivíduos. Um fugiu. O réu foi em direção a viatura e com uma sacola nas mãos, confessou que havia entorpecentes em seu interior. (sistema audiovisual). No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Caio Santana Bonatto. Na fase policial, o acusado manifestou o desejo de se pronunciar apenas em juízo (fls. 04/05). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu RODRIGO PEREIRA ALVES, confessou os fatos. O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado

por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. No caso dos autos, os elementos de convicção colhidos no transcorrer da instrução processual permitem a segura conclusão de que as drogas apreendidas estavam na posse do acusado e seriam destinadas ao fornecimento para consumo de terceiros, diante do seguro e coeso testemunho prestado pelos policiais militares ouvidos em juízo, bem como da confissão. Considerando a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, o local de ação do agente, e a versão dos policiais militares que participaram da ocorrência, é certo que os entorpecentes encontrados se destinavam à espúria traficância. Com a certeza, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Ademais, não há de se cogitar a fragilidade da prova oral por ser baseada em depoimentos de policiais, pois tais testemunhas afirmaram com segurança como se deu a abordagem e apreensão das drogas, devendo tais narrativas serem recebidas com total credibilidade, além do que não há qualquer elemento nos autos a indicar que tivessem algum motivo lógico e real para incriminarem o acusado falsamente. Conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Além do mais, não se pode olvidar que a simples condição de usuário não comporta incompatibilidade com a de traficante. Como é mais do que certo, não raro, usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência. Desta feita, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu é de rigor, restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03. Na primeira etapa, verifico inexistir nos autos circunstâncias que evidenciem a necessidade do início do cômputo da reprimenda acima do mínimo legal. Sendo assim, fixo a pena inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Entendo que ambas se compensam. Na última etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-a definitiva. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado acima explanadas, fixo o regime inicial de pena em fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR RODRIGO PEREIRA ALVES, qualificado às fls. 19, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por ora, entendo que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado continuam presentes, e não há incompatibilidade com o regime fixado. Com isso, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos; expeça-se a guia de recolhimento definitiva em seu desfavor, providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta e as comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de ofício. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se." Após ciência da r. sentença proferida, a defesa se manifestou no sentido de ter interesse em dela recorrer. Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte deliberação: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguarde-se a apresentação

das razões do recurso, pelo prazo legal. Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público, para que apresente as contrarrazões." NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MM^a. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.